

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Омской области
«Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции»

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОТДЕЛЕ ЗАКУПОК И
ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ



П-СМК-03.5.53-2022

ПОЛОЖЕНИЕ
Об отделе закупок и договорных отношений

Лист 2 из 14

Омск – 2022



УТВЕРЖДАЮ

Директор БПОУ «КИТЭК»

Т.П. Ивченко

2022

№ изменения	Дата внесения изменений	Изменения	Подпись лица, внесшего изменение
1			
2			
3			
4			
5			

Дата ежегодной актуализации	Результаты актуализации	Подпись разработчика
06.03.2023	Положение актуально	
04.03.2024	Положение актуально	



П-СМК-03.5.53-2022

ПОЛОЖЕНИЕ
Об отделе закупок и договорных отношений

Лист 3 из 14

Предисловие

Сведения о положении

1. РАЗРАБОТАНО руководителем отдела закупок и договорных отношений.
2. ОФОРМЛЕНО руководителем отдела закупок и договорных отношений.
3. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ впервые.
4. ВВЕДЕНО Приказом директора колледжа № 91 от 03.03.2022.



П-СМК-03.5.53-2022

ПОЛОЖЕНИЕ
Об отделе закупок и договорных отношений

Лист 4 из 14

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения...	5
2. Основные задачи	6
3. Функции.....	6
4. Права отдела	10
5. Организация деятельности.....	11
6. Ответственность	11
7. Взаимоотношения с другими подразделениями	12
8. Ознакомление	12
9. Хранение.....	12
10. Заключительные положения	12
Лист согласования	13



П-СМК-03.5.53-2022

ПОЛОЖЕНИЕ
Об отделе закупок и договорных отношений

Лист 5 из 14

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, состав и порядок деятельности отдела закупок и договорных отношений бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции» (далее – Учреждение) обеспечивающим размещение заказов в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения; организацию исполнения контрактов и иных гражданско-правовых договоров, заключенных по результатам размещения заказов в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения; формирование отчетности о размещении заказов в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения (далее – отдел).

1.2. Отдел — самостоятельное структурное подразделение колледжа, которое осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями. В своей работе отдел руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иным федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок товаров, работ, услуг.

1.3. Работа отдела организуется на основе планирования, решения вопросов служебной деятельности в коллегиальной форме, путем их обсуждения,



П-СМК-03.5.53-2022

ПОЛОЖЕНИЕ
Об отделе закупок и договорных отношений

Лист 6 из 14

и персональной ответственности каждого сотрудника отдела за состояние дел на порученном участке и выполнение отдельных поручений.

1.4. Руководителем отдела закупок является руководитель отдела, назначаемый на должность приказом директора.

2. Основные задачи

2.1. Основной целью деятельности отдела является, обеспечение контроля в области комплексного и качественного проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения. Для эффективного и экономически обоснованного использования бюджетных и внебюджетных средств.

2.2. Задачами отдела являются: обеспечение размещения заказов в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения; организация исполнения контрактов и иных гражданско-правовых договоров, заключенных по результатам размещения заказов в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения; формирование отчетности о размещении заказов в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.

3. Функции

3.1. При планировании закупок и подготовке отчетов о закупках отдел закупок выполняет следующие функции:

3.1.1. Прием и последующая обработка заявок и иных сведений о потребности Учреждения и его структурных подразделений в товарах, работах, услугах.



П-СМК-03.5.53-2022

ПОЛОЖЕНИЕ
Об отделе закупок и договорных отношений

Лист 7 из 14

3.1.2. Подготовка, организация утверждения, размещение в единой информационной системе плана закупки.

3.1.3. Подготовка при необходимости изменений в план закупки, размещение их в единой информационной системе.

3.1.4. Контроль объемов закупок, осуществляемых среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.1.5. Консультирование сотрудников Учреждения по вопросам, связанным с определением потребностей в товарах, работах, услугах.

3.1.6. Организация консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг и принятия других решений для обеспечения нужд.

3.1.7. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

3.1.8. Размещение в единой информационной системе отчетов о закупках.

3.1. При организации закупок отдел закупок выполняет следующие функции:

3.2.1. Осуществление выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

3.2.2. Подготовка, организация утверждения, размещение в единой информационной системе извещения, документации о закупках и проекта контракта.

3.2.3. При необходимости подготовка изменений в извещение, документацию о закупке, размещение их в единой информационной системе.

3.2.4. При необходимости организация привлечения специализированной организации к проведению закупок.



3.2.5. При проведении конкурентной закупки в электронной форме работа на электронной площадке и размещение на ней документов и сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о закупках.

3.2.6. При необходимости обеспечение отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

3.3. При проведении закупки отдел закупок выполняет следующие функции:

3.3.1. Непосредственное участие в проведении процедуры, прием заявок, размещение в единой информационной системе протоколов, обеспечение заключения договоров по итогам.

3.3.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности закупочной комиссии.

3.3.3. При необходимости подготовка разъяснений на запросы и размещение их в единой информационной системе, на электронной площадке (в случае проведения конкурентной закупки в электронной форме).

3.3.4. Подготовка протоколов заседаний закупочных комиссий на основании решений, принятых членами комиссий.

3.3.5. Обеспечение защищенности и конфиденциальности переданных в ходе закупки сведений.

3.3.6. Рассмотрение банковских гарантий и осуществление проверки банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

3.3.7. Организация осуществления уплаты денежных сумм по банковским гарантиям.

3.3.8. При необходимости привлечение экспертов, экспертных организаций.



3.3.9. Обеспечение хранения документов, полученных и созданных в процессе организации и проведения процедур закупки.

3.3.10. Формирование отчетности по закупкам.

3.4. При заключении, исполнении контракта по результатам закупки отдел закупок выполняет следующие функции:

3.4.1. Взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

3.4.2. Организация заключения контракта.

3.4.3. Организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.

3.4.4. При необходимости организация проведения экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги.

3.4.5. Организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

3.4.6. Взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта.

3.4.7. Подготовка и организация заключения дополнительных соглашений к контрактам.

3.4.8. Внесение сведений в реестр контрактов.

3.5. При возникновении спорных ситуаций отдел закупок выполняет следующие функции:

3.5.1. Организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта.



П-СМК-03.5.53-2022

ПОЛОЖЕНИЕ
Об отделе закупок и договорных отношений

Лист 10 из 14

3.5.2. Направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

3.5.3. Рассмотрение жалоб и иных обращений, поступающих в связи с осуществлением закупок товаров (работ, услуг).

3.5.4. Участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, в том числе обжаловании результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

4. Права отдела

4.1. Получать поступающие в колледж документы и иные информационные материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного учёта и использования в работе.

4.2. Запрашивать и получать от директора колледжа и руководителей структурных подразделений информацию, необходимую для реализации и выполнения возложенных на отдел функций и задач.

4.3. Осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию деятельности структурных подразделений колледжа по вопросам материально-технического обеспечения и рационального использования материальных ресурсов.

4.5. При возникновении необходимости закупать товарно-материальные ценности в рамках будущих потребностей.



5. Организация деятельности

5.1. Структура и штатная численность работников отдела утверждаются руководителем Учреждения.

5.2. Отдел возглавляет руководитель отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем Учреждения.

5.3. Организует качественное выполнение поручений руководства Учреждения, а также обеспечивает координацию деятельности отдела с другими структурными подразделениями.

5.4. Сотрудники отдела назначаются на должность приказом директора. Должностные обязанности сотрудников отдела определяются должностными инструкциями, утверждаемыми в установленном порядке.

6. Ответственность

Сотрудники Отдела закупок несут ответственность за:

6.1. Качественное и полное исполнение задач и функций, возложенных на отдел настоящим Положением.

6.2. Соблюдение порядка и требований, установленных действующими Положениями и нормативно-правовыми актами Учреждения.

6.3. Разглашение конфиденциальной информации.



П-СМК-03.5.53-2022

ПОЛОЖЕНИЕ
Об отделе закупок и договорных отношений

Лист 12 из 14

7. Взаимоотношения с другими подразделениями

7.1. Работники отдела закупок в процессе выполнения своих должностных обязанностей взаимодействует со всеми структурными подразделениями.

7.2. Руководитель отдела закупок принимает к исполнению все поручения руководителя в устной или письменной формах.

7.3. Для выполнения своих функций, отдел закупок может запрашивать необходимую информацию и документы от структурных подразделений.

7.4. Отдел закупок осуществляет деловое сотрудничество с общественными организациями, государственными и муниципальными учреждениями, коммерческими организациями и фондами с целью исполнения поставленных задач.

8. Ознакомление

8.1. Ознакомление с настоящим Положением производится в отделе кадров.

9. Хранение

9.1. Оригинал настоящего Положения хранится в отделе кадров, в отделе закупок.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его регистрации в Отделе кадров после утверждения.

10.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, не противоречащие действующему законодательству РФ.



П-СМК-03.5.53-2022

ПОЛОЖЕНИЕ
Об отделе закупок и договорных отношений

Лист 13 из 14

10.3. Настоящее Положение утрачивает силу с даты регистрации новой редакции Положения об отделе закупок в связи с его актуализацией и пересмотром согласно организационной структуры.



П-СМК-03.5.53-2022

ПОЛОЖЕНИЕ
Об отделе закупок и договорных отношений

Лист 14 из 14

Лист согласования

Разработано:

Руководитель отдела закупок и договор-
ных отношений

Согласовано:

Главный бухгалтер

Зам. директора

Юрисконсульт

Е.Ю. Лазуткина

И.С. Даниленко

М.В. Разливинская

Г.С. Касенова